

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עידית סילמן

פ/967/25

הצעת חוק להקמת קרן למוצרי מזון בריא, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא הקמת קרן ממשלתית אשר תסייע בהגדלת ההיצע של מזון בריא במחיר מסובסד לאזרחי ישראל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"מזון" – כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015;¹
"מזון בריא" – מוצרי מזון המנויים בתוספת;
"מחיר מרבי" – מחיר מקסימלי ליחידת מוצר מזון בריא, כפי שתקבע הקרן;
"הקרן" – הקרן הממשלתית לסבסוד מוצרי מזון בריא כמשמעותה בסעיף 3;
"רשת מזון" – רשת של חנויות לממכר מזון הפועלת בפריסה ארצית;
"השר" – שר שהממשלה קבעה לעניין חוק זה.
- הקמת קרן לסבסוד 3. מוקמת בזה קרן ממשלתית לסבסוד מוצרי מזון בריא שתפעל במסגרת אחד ממוצרי מזון בריא ממועד הממשלה, כפי שתחליט הממשלה (להלן – המשרד).
- הנהלת הקרן 4. הנהלת הקרן תהיה בת שבעה חברים והם:
(1) המנהל הכללי של המשרד, והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג משרד האוצר;
(3) נציג משרד הבריאות;
(4) נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי;
(5) נציג המשרד שבמסגרתו פועלת הקרן;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 90.

- (6) אדם שיש לו מומחיות וידע בתחום הביטחון התזונתי, שאינו עובד המדינה ;
- (7) איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה, בעל מומחיות בתחום מדיניות הרווחה.
5. קיום ותוקף (א) חברי הנהלת הקרן ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות כהונה נוספות.
- (ב) קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
6. סייגים למינוי ולכהונה לא ימונה ולא יכהן אדם כחבר הנהלת הקרן אם מתקיים בו אחד מאלה :
- (1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה ;
- (2) הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו.
7. סדרי עבודת ההנהלה הנהלת הקרן תקבע את סדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו.
8. מענקים כספיים לרשתות מזון (א) הנהלת הקרן תעניק מענקים כספיים לרשת מזון אשר תמכור מזון בריא במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי, בסכומים ולתקופה שתקבע, ובהתאם לאמות מידה שוויוניות שתקבע לעניין זה ; אמות המידה ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום התחילה ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
- (ב) בתום שנה מיום הקמת הקרן, תערוך הנהלת הקרן בדיקה של השפעת אמות המידה שנקבעו על הגדלת ההיצע של מזון בריא במחיר מסובסד ; מסקנות ההנהלה, הצעותיה, המלצותיה וחוות דעתה יובאו בפני הממשלה באמצעות השר.
9. תקציב הקרן פעילות הקרן תמומן מתקציב המדינה ; תקציב הקרן ייקבע בחוק התקציב השנתי, בתכנית נפרדת, במסגרת תקציב המשרד, ולא יפחת מסכום של 30,000,000 שקלים חדשים ; לעניין זה, "חוק תקציב שנתי" ו"תכנית" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.²

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- שמירת זכויות 10. חוק זה בא להוסיף על כל זכות או חובה הקבועות על פי דין ואינו בא למעט ממנה.
- ביצוע ותקנות 11. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- (ב) השר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לתקן את התוספת.
- תחילה 12. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

תוספת

(ההגדרה "מזון בריא", שבסעיף 2)

מזון בריא

1. לחם מלא – לחם שמאחז אחוזים מהקמח שממנו נאפה הוא מדגנים מלאים.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לסייע לאוכלוסיות רבות לצרוך מזון בריא במחיר השווה לכל נפש. כל אדם זכאי למילוי הצורך הבסיסי והיסודי: מזון בריא נגיש במחיר סביר. לפיכך, מוצע להקים קרן ממשלתית אשר תסייע להגדלת ההיצע של מזון בריא במחיר מסובסד לאזרחי ישראל ותמומן מתקציב המדינה.

על מנת לעודד מכירה של מוצרי מזון בריא במחיר נמוך, מוצע כי הקרן תעניק מענקים כספיים לרשתות מזון בפריסה ארצית, אשר יתחייבו למכור מזון בריא במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי שתקבע הקרן. המענקים הכספיים יחולקו בהתאם לאמות מידה שוויוניות שהקרן תקבע לעניין זה. בדרך זו, יש לקוות, תיווצר כדאיות כלכלית במכירת מוצרי מזון בריאים במחיר מסובסד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/3598).

הצעת החוק זהה לפ/24/3598 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)